



**VICERRECTORADO  
ACADÉMICO -  
DIRECCIÓN DE  
CURRÍCULO**

**PROGRAMA SINÓPTICO DE  
UNIDADES  
CURRICULARES**

CÓDIGO  
FOR-VRA120-060723-316

**UNIDAD CURRICULAR**

**CONTRATOS INTERNACIONALES**

| PROGRAMAS DE FORMACION                 | PREGRADO  | X |
|----------------------------------------|-----------|---|
| LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL | POSTGRADO |   |

**IDENTIFICACION**

| FECHA            |                        | 09-04-2025   |     | VERSION    |                      | 2024 |  |
|------------------|------------------------|--------------|-----|------------|----------------------|------|--|
| CODIGO           | CREDITOS<br>ACADEMICOS | NUMERO HORAS |     |            | PERIODO<br>ACADEMICO |      |  |
|                  |                        | HAD          | HDE | HTS        |                      |      |  |
| TAC-05124        | 6                      | 4            | 12  | 16         | 5                    |      |  |
| PRELACION        |                        |              |     |            |                      |      |  |
| Ninguna          |                        |              |     |            |                      |      |  |
| CORRESPONDENCIAS |                        |              |     | REQUISITOS |                      |      |  |

**PRESENTACION**

Los Contratos Internacionales, contribuyen a integrar en el mundo del comercio internacional globalizado a profesionales de calidad, que demuestren competencias en las áreas económicas financieras, gerenciales, administrativas, logísticas, aduanales, liderazgo y negociación. Específicamente en conocer la gama de contratos internacionales, este ha sido uno de los componentes del derecho que ha evolucionado hacia las necesidades de una sociedad globalizada por las nuevas tecnologías en estos últimos tiempos. Por lo que, es de gran importancia para nuestras sociedades, pretende la comprensión concatenada de aspectos que conllevan a definiciones básicas que componen la estructura, formación y desarrollo de los contratos más importantes celebrados en la actualidad entre individuos de diferentes nacionalidades a escala global, así como su regulación desde los diferentes ámbitos normativos nacionales o internacionales. De igual manera, esta unidad curricular colabora con el desarrollo de los procesos de investigación y asesoría para dar soluciones a problemas que surgen en el proceso de comercialización, se aplican conocimientos numéricos para determinar el precio en función de los métodos de costes, demanda y competencia con ejemplos prácticos. Se Interpretan las normativas, requisitos y restricciones a las exportaciones e importaciones y las nuevas reglamentaciones legislativas en tiempos de pandemia mundial.

**PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR**

Gestionar los procesos contractuales de importación y exportación, considerando los aspectos administrativos y normativos, ajustados al ámbito del mercado global, realizando estudios de casos prácticos de control interno que garantizan la gestión del contrato de compra-venta internacional para la toma de decisiones favorables y efectivas en una organización empresarial, ejecutando una adecuada supervisión y seguimiento del proceso administrativo, según los términos compra y venta de índole internacional.

**COMPETENCIAS PREVIAS**

Conoce los fundamentos del derecho internacional como bases elementales del derecho general y la legislación mercantil aplicada en los contratos internacionales. Emplea las tecnologías de información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con el área de conocimiento.

## COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

## RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Logística, Logística Integral del Comercio Internacional, Medios de Pagos Internacionales y Derecho Aduanero.

## ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| Unidad I                                                                                       | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los contratos internacionales y el contrato de venta internacional                             | Los Contratos Internacionales. Evolución histórica. Definición. Características. Tipos de Contratos Internacionales. Elementos esenciales del Contrato internacional. Personales, Formales y Reales. Figura del Contrato Espejo. Importancia del contrato en el ámbito internacional. Existencia y validez de los contratos Internacionales. La capacidad para contratar y su importancia en el ámbito internacional. Riesgos jurídicos derivados de una operación de comercio internacional. El Contrato de venta Definición. Objeto, Estructura y características. Partes intervinientes. Obligaciones de las partes contratantes. Marco legal. Fundamentos Doctrinales y Principios de Derecho. Cláusulas habituales de un contrato de venta internacional. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de venta internacional de mercancías.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unidad II                                                                                      | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contratos de compra mercantiles internacionales                                                | Estudio de los Contratos Mercantiles Internacionales. Operaciones Aduaneras. Contrato de Compra Internacional. Contrato de Distribución Internacional. Contrato de Agencia Comercial Internacional. Contrato de Internacional de Servicios. Contrato de Joint Venture Internacional; Contrato de Franquicia Internacional; Contrato Internacional de Know How. Contrato de Importación. Contrato de Exportación. Contrato Internacional de Confidencialidad. El Producto. El Precio de los Mercados internacionales. Costos fijos, variables y marginales del producto. Medios o instrumentos de pago en el comercio internacional. La Aduana. Funciones. Aranceles y derechos de Aduana. La figura del Agente de Aduanas. La Logística Integral del Comercio Internacional y los Medios de Pagos Internacionales establecidos en el contrato.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad III                                                                                     | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Legislación aplicable a los contratos internacionales y mecanismos de resolución de conflictos | La ley aplicable a los contratos internacionales. Legislación internacional. Reglamento 593/2008 (Roma I) sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Legislación Nacional. El Código de Derecho Internacional Privado. La Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. En el ámbito sobre la Comunidad Europea el Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales. Reglamento 1215/2012 (Bruselas I) La convención interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales. Principios sobre la ley aplicable a los contratos comerciales internacionales. Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Mecanismos de solución ante el incumplimiento del contrato internacional. Litigios en los contratos internacionales. La Cláusula Arbitral. Cláusula de Ley Aplicable: Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El arbitraje comercial internacional como mecanismo de resolución de conflictos. Laudo. Procedimiento. |

| <b>Unidad IV</b>                           | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los incoterms en el comercio internacional | Estudio de los Incoterms en el Comercio Internacional. Responsabilidad de Sujetos intervinientes en el contrato (Compradores y Vendedores). Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI / UNCITRAL); Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Tipos de Incoterms. Actualidad en materia de Incoterms. Importancia de los Incoterms en el Comercio Internacional. La integración Comercial. Creación y desviación del comercio internacional. Documentos en el Comercio Internacional. Documentos de Transporte. Certificados de origen, Certificados de verificación Internacional. Certificados Sanitarios. Factura Comercial. Factura pro-forma. Lista de empaque. Estudios de casos prácticos, para análisis crítico |

#### DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| <b>UNIDAD I: Los contratos internacionales y el contrato de venta internacional</b>                                                                                                                                                                                           | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestiona contratos internacionales, así como, compra ventas, en concordancia con los mercados procedimientos y normativas que fundamentan las operaciones de comercialización a nivel internacional para asegurar la legalidad, eficacia y rentabilidad de las transacciones. | Identifica los tipos de contratos internacionales, así como los compromisos derivados de una operación de compraventa, para establecer condiciones y términos. Explica la gama de contratos internacionales y su aplicación en el comercio internacional, a fin de identificar el tipo de contrato más adecuado para cada operación comercial y negociar sus términos de manera efectiva. Valora las bases doctrinales y jurisprudenciales de los contratos en el ámbito del comercio internacional, como fundamentos de estos para interpretar y aplicar correctamente los principios legales que rigen las transacciones comerciales internacionales.                                                                                                                                         |
| <b>UNIDAD II: Contratos de compra mercantiles internacionales</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elabora contratos de compra mercantiles internacionales, considerando los recursos financieros y las operaciones en la organización, a fin de minimizar los costos y riesgos en las transacciones de comercio internacional que garanticen su viabilidad económica.           | Conoce los conflictos que pueden generarse por el incumplimiento del contrato de compra internacional para asesorar a los empresarios en la búsqueda de soluciones a los problemas del ámbito empresarial. Aplica un manejo adecuado en las diversas relaciones contractuales y obligaciones de vendedor/comprador en el ámbito del comercio exterior en beneficio de la empresa para optimizar la gestión de las operaciones comerciales internacionales. Aprecia el establecimiento de contratos internacionales previo al acuerdo de un precio en los mercados internacionales, con la intención de asegurar la seguridad jurídica de la transacción.                                                                                                                                        |
| <b>UNIDAD III: Legislación aplicable a los contratos internacionales y mecanismos de resolución de conflictos</b>                                                                                                                                                             | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emplea la legislación asociada a los contratos internacionales y los mecanismos de resolución de conflictos que puedan surgir en la negociación, para llevar a cabo de manera satisfactoria el proceso de importación o exportación.                                          | Interpreta la ley aplicable a las obligaciones contractuales, Legislación Nacional, El Código de Derecho Internacional Privado y la Convención de Compraventa Internacional de las Mercaderías, para realizar procesos de tránsito. Emplea elementos jurídicos referidos a la convención interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales para determinar la ley que regirá las relaciones contractuales en el ámbito internacional. Reflexiona sobre la naturaleza de las leyes en caso de situaciones específicas de conflicto por incumplimiento de los contratos, para facilitar el proceso de toma de decisiones equilibradas, justas, oportunas, respetuosas del bien personal, colectivo y sus consecuencias jurídicas en el ámbito del comercio internacional. |

| UNIDAD IV: Los incoterms en el comercio internacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Interpreta la ley aplicable a las obligaciones contractuales, Legislación Nacional, El Código de Derecho Internacional Privado y la Convención de Compraventa Internacional de las Mercaderías, para realizar procesos de tránsito.</p> <p>Emplea elementos jurídicos referidos a la convención interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales para determinar la ley que regirá las relaciones contractuales en el ámbito internacional. Reflexiona sobre la naturaleza de las leyes en caso de situaciones específicas de conflicto por incumplimiento de los contratos, para facilitar el proceso de toma de decisiones equilibradas, justas, oportunas, respetuosas del bien personal, colectivo y sus consecuencias jurídicas en el ámbito del comercio internacional.</p> | <p>Sistematiza información actualizada sobre los contratos internacionales más utilizados en mercados internacionales para facilitar la comprensión de las tendencias y prácticas actuales en el comercio global. Aplica los incoterms ajustados a tendencias tecnológicas y normativas internacionales, que fundamentan las operaciones de compra-venta a nivel internacional. optimizando la logística y minimizando riesgos. Valora los elementos que intervienen en los precios de Importación o Exportación, enmarcados en los INCOTERMS, para mayor competitividad de la empresa.</p> |

#### ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo.

#### ESTRATEGIAS DE EVALUACION

| Diagnostica                                                                                                                      | Formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos. | Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación constante sobre actividades de aprendizaje y asignaciones evaluativas. | Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo. |

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Adame Goddard, Jorge (1991) Estudios sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, Editorial Universidad Autónoma de México.
- Arcagni, José C., (1989) Contratos Internacionales, en Contratos dirigido por Félix A. Trigo Represas y Rubén S. Stiglitz, Argentina: Editorial La Rocca.
- Ball, Donald A. y McCulloch, Wendel (1997) Negocios Internacionales. 5ta Edición España: Mc Graw Hill.
- Bonnemaison, José L. (2002) Instituciones y Normas de Derecho Internacional Privado. Valencia, Venezuela. Vadell Hermanos Editores.
- Calvo Caravaca/ J. Carrascosa González (2017), Derecho Internacional Privado, Volumen I, España: Comares.
- Calvo Caravaca/ J. Carrascosa González, Contratos Internacionales I y Contratos Internacionales II: Contratos en particular compraventa internacional de mercaderías, España: Comares.
- Calvo Caravaca/ J. Carrascosa González (dirs.), Derecho Internacional Privado, Volumen II, España: Comares.
- Cámara de Comercio Internacional (2001), Force Majeure and Hardship. Conference Report de 8 de marzo de 2001, Francia: Uniform Law Review.
- Comunidad Andina, (2021) ALADI ? MERCOSUR ? SELA - UNCTAD, Disponible en [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org).
- Chahin L., Guillermo (1998). Comercio Exterior. Parte General e Importaciones. Segunda Edición. Ediciones Librería del Profesional Bogotá, Colombia.
- Castellanos R., E. (2009) El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a los contratos internacionales y su aplicación por los tribunales españoles, España: Comares.
- García, S. Juan. (2000), Marketing Internacional, España: Mc Graw Gil.
- Galán Barrera, Diego Ricardo. La Compraventa Internacional de Mercaderías y su integración al ordenamiento jurídico colombiano. [http://criteriojuridico.puj.edu.co/archivos/03\\_73\\_drgalan\\_compra\\_venta\\_internacional.pdf](http://criteriojuridico.puj.edu.co/archivos/03_73_drgalan_compra_venta_internacional.pdf)
- Garro, Alejandro M. (2000), Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Disponible en: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html> [consultada el 16 de junio de 2021].
- Krueger, Anne O. (2021) International trade, what everyone needs to know. Oxford University Press. Oxford, Estados Unidos de Norteamérica.
- López-Tarruella Martínez, Aurelio (2015) La regulación de los contratos internacionales en la Unión Europea. Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Estudios Internacionales. Lima-Perú.
- Maekelt, Tatiana y otros (2011) Ley de Derecho Internacional Privado, concordancias y derogatorias. Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 5ª ed.
- Marín F., José L. (2014) Contratos internacionales. E-Books. Edición: 1 Universidad de Medellín.
- Minervini, Nicola (1997), Manual del Exportador. México.
- Montiel, A. (s/f) El Abc De La Contratación Internacional Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en: [https://www.academia.edu/22608393/EL\\_ABC\\_DE\\_LA\\_CONTRATACION%20INTERNACIONAL](https://www.academia.edu/22608393/EL_ABC_DE_LA_CONTRATACION%20INTERNACIONAL)
- Obregón, R. (2012) Modelos De Contratos Internacionales. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Comisión para la Exportación y el Turismo PromPerú. Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial. Departamento de facilitación de exportaciones PROMOPERÚ. Disponible en <https://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/469767587rad790CB.pdf>
- Ortega G., Alfonso (2014) Modelos de contratos internacionales Editorial: Difusión Jurídica. Grupo Difusión, 2da Edición. Madrid, España.
- Ramírez, Mario, Contratos en el Ámbito Internacional y en el Common Law en Inglaterra, Estados Unidos e India. Universidad de Chile, Arti Gobind Daswani. Santiago de Chile.
- Ravassa, José (2004) Derecho Mercantil Internacional. Segunda Edición. Ediciones Doctrina y Ley Ltda.
- Ripoll, María; Cristian A. y Laubrie P. (2002), Regulación de los Contratos Internacionales en el Mercosur, y en particular la compraventa: Convención de Viena 1980 Editorial: Metropolitana, Chile.
- Secretaría de Economía (SE). ProMéxico Inversión y Comercio (2014) Guía básica para la correcta elaboración y

adecuada celebración de un contrato de compraventa internacional de mercancías. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54288/ContratosDeCompraventaInternacional.pdf>

Santos, O. (2000) Los contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano, Vadell Hermanos Editores; Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Soler, D. (2020) Derechos y obligaciones sobre las mercancías en el comercio internacional. Guía práctica de las reglas Incoterms 2020. Editorial Marge Books. Barcelona, España.

Referentes ElectrónicosE-libro: <http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibre>

Legis: <http://www.legis.com.co/unilibrebogota>